贵阳高新区天一观山阅住宅小区“4•2”一般高坠事故调查报告

2024年4月2日17时许，高新区天一观山阅住宅小区*栋*楼*号房在装修作业时，2名工人不慎高处坠落死亡，直接经济损失180万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头、贵阳市公安局、贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市总工会、白云区政府、高新区管委会等相关单位人员组成的“4·2”事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故现场进行勘察，对事故相关单位和人员进行调查取证。通过调查取证和综合分析，查明事故发生的原因、经过及直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了防范和整改措施。

一、基本情况

（一）事故住宅小区基本情况

天一观山阅住宅小区位于贵阳市高新区黎阳大道北侧，由贵州天亿置业房地产开发有限公司（以下简称天亿置业公司）开发，该住宅小区*栋于2020年9月23日开工建设，2022年9月23日竣工验收，建设面积9180平方米，结构类型为框剪结构，地下2层，地上26层，用途为居住用房。

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2024-07-03 17:22　浏览次数：12次　字体:[]

（二）事故点基本情况

事故发生地位于天一观山阅住宅小区*栋*楼*号，房屋为梁某梅于2023年10月21日与天亿置业签订合同购得。事故工程为住宅装饰装修工程。2024年1月1日，梁某梅丈夫赵某军与包工头王某扬签订“装修协议”，协议内容包括拆除、水电安装、线管铺设等，协议总价为14998元，该项目已全部完工。2024年2月25日，梁某梅丈夫赵某军与包工头王某扬再次签订该房屋装饰装修协议，协议内容包含：一是厕所、厨房、阳台、卧室飘窗防水；二是瓷砖美缝；三是厕所回填；四是厕所、厨房、洗衣机墙面、地面贴砖；五是装修主要材料由赵某军提供，协议总价为1.8万元。工程项目除瓷砖美缝外其他工作已完成，事故地点位于该户北侧书房阳台。

（三）物业服务单位情况

贵州天宜物业管理服务有限公司（以下简称天宜物业公司），类型：有限责任公司，地址：贵州省贵阳市白云区沙文镇沙文生态产业园高川西路天一观山阅13栋负一层3-7号。法定代表人：张某涛，注册资本：壹仟万圆整，成立日期：2019年7月24日；营业期限：无固定期限；统一社会信用代码：91520198MA6HUP****；经营范围：物业管理、房屋租赁服务等。2020年10月13日，天亿置业公司与天宜物业公司签订《前期物业服务协议》，由天宜物业公司负责天一观山阅住宅小区物业服务工作。

（四）物业管理单位与业主约定情况

2023年12月31日，天宜物业公司与梁某梅签订《装修施工备案表》《房屋装饰装修管理协议》《业主自行装修承诺书》《封装阳台告知书》等四份协议，明确装修、装饰范围，装饰装修及阳台重新封装中的禁止行为和安全注意事项。

（五）包工头与施工人员约定情况

1.事故装修工程由包工头王某扬负责临时雇佣人员，并组织现场施工。

2.瓷砖美缝的熊某群、王某花，两人系夫妻关系。2024年4月1日，王某扬通过天一观山阅小区里装修广告联系，口头约定以700元包干做瓷砖美缝，未签订协议。

（六）包工头王某扬相关情况

王某扬，男，自由职业，以个人名义承接房屋装修工作。未经过安全培训、职业培训，无相关从业资格。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年4月1日，王某扬联系熊某群、王某花做天一观山阅住宅小区*栋*楼*号房屋瓷砖美缝。2024年4月2日上午11时许，熊某群、王某花自行到天一观山阅住宅小区*栋*楼*号房屋做瓷砖美缝工作，业主与王某扬均不在现场。

16时37分，天宜物业公司客服经理杨某琴接到该单元业主电话，反映有两人从高处坠落，立即组织物业公司相关人员赶往现场，配合贵阳市公安局白云分局沙文派出所（以下简称沙文派出所）民警开展应急处置工作。

17时许，王某扬接到其妻子韩某芬电话，得知某房屋装修工人出事，赶到现场后被民警带到沙文派出所。

17时20分许，梁某梅接到110通知，告知其某房屋装修工人出事，梁某梅立即通知其丈夫赵某军，赵某军赶到现场后被民警带到沙文派出所。

（二）应急处置及善后情况

16时39分许，白云公安分局沙文派出所接报警称在贵阳市白云区天一观山阅有人从楼上坠落。沙文派出所民警到达现场后发现天一观山阅5号楼外草坪上有1名女性伤者王某花，后又在二楼平台处发现1名男性伤者熊某群。17时许，120到达现场，当场宣布熊某群死亡，后将王某花送往贵州医科大学附属白云医院进行抢救，18时35分许，王某花经抢救无效后死亡。

三、事故性质

事故调查组认定，高新区天一观山阅住宅小区“4·2”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成2人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)和《省安委会办公室关于印发〈贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定〉的通知》(黔安办〔2020〕11号)规定统计,该事故造成直接经济损失180万元。

五、事故原因

（一）直接原因

某号房屋北侧书房阳台未设置临边防护，熊某群和王某花瓷砖美缝作业未佩戴安全帽、安全绳，重心失稳，高处坠落死亡。

（二）间接原因及存在的问题

1.包工头王某扬：未接受过建筑行业施工员相关技能培训和安全培训；未到现场履职；未开展施工现场风险管控及隐患排查治理工作；拆除书房阳台护栏后，未及时设置安全防护措施；未向熊某群和王某花提供劳动防护用品（安全帽和安全绳）；未对熊某群和王某花进行安全教育培训和安全交底。

2.天宜物业公司：未按照《房屋装饰装修管理协议》履行物业管理职责，对发现的书房阳台未设置临边防护的隐患未及时督促完成整改；未及时劝阻和报告不安全施工行为。

六、对事故责任有关单位及人员的处理建议

（一）免于责任追究人员

1.熊某群。在未设置临边防护的高处违规作业，未佩戴安全绳、安全帽，对事故负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不再追究责任。

2.王某花。在未设置临边防护的高处违规作业，未佩戴安全绳、安全帽，对事故负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对有关企业的处理建议

天宜物业公司:未按照《房屋装饰装修管理协议》履行物业管理职责，对发现的书房阳台未设置临边防护的隐患未及时督促完成整改；未及时劝阻和报告不安全施工行为。建议由高新区生态建设局依法依规对其处理。

（三）对有关人员的处理意见

私人包工头王某扬：未接受过建筑行业施工相关技能培训和安全培训；未到现场履职；未开展施工现场风险管控及隐患排查治理工作；拆除书房阳台护栏后，未及时设置安全防护措施；未向熊某群和王某花提供劳动防护用品（安全帽和安全绳）；未对熊某群和王某花进行安全教育培训和安全交底。对事故负有责任,建议移交司法机关处理。

（四）有关公职人员和单位处理建议

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委调查处理。

七、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。高新区要深刻汲取事故教训，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，防范化解安全风险。一是要加强对《住建部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号）《市安委会关于印发贵阳贵安贯彻落实国务院安委会安全生产“十五条”措施实施方案的通知》（筑安发〔2022〕7号）《贵阳贵安小散工程和零星作业安全生产专项整治工作方案的通知》（筑安办发〔2023〕28号）等文件的学习贯彻。二是要依据文件厘清职责，督促各相关单位履职尽责，强化物业服务和装饰装修领域的监管。

（二）强化对住宅装饰装修行业监管。一是有关部门前移管理关口，对新交付小区装修改造提前介入，研判小区易违规拆改部位，对新交付小区开展随机抽查，进一步督促物业服务企业切实做好装修管理，把好源头管控关。二是规范审查制度，严格落实住宅室内装饰装修申报登记制度，组织各物业服务企业开展小区内住宅装饰装修排查工作，进一步完善装修管理制度，业主或者物业使用人在住宅装饰装修工程开工前，必须持有关资料向物业服务企业办理装饰装修申报登记手续，严格备案管理，确保住宅室内装饰装修安全。三是加强过程管控，会同有关部门加强装饰装修施工过程监管执法，严禁装修人和装饰装修企业实施破坏建筑主体和承重结构等违法违规装饰装修活动。四是加强宣传提醒，充分发动物

业服务企业利用微信群、LED滚动宣传屏、群发短信等方式，引导业主合法合规开展装修活动；鼓励群众通过12345热线电话、书面报告等多种途径向各级有关职能部门和物业服务企业反映违规住宅装饰装修问题和线索。

（三）物业服务企业要加强房屋装修的管理。一是参照有关规定、标准、制订适用于本物业管理区域《住宅装修须知》《装饰装修管理协议》等文件，并明确由专人负责对装饰装修活动的日常巡查和管理。二是在为业主或者物业使用人办理入住装修登记手续时，应当将《住宅装修须知》内容书面告知业主或者物业使用人，重点告知严禁损坏房屋承重结构、破坏房屋外貌、违法搭建建（构）筑物、不安全文明施工等行为。三是业主或者物业使用人在装饰装修前，应当将施工单位、施工期限、装修内容（包括住宅装修设计图、施工方案）等书面告知物业企业。四是物业服务企业应当对房屋装修行为进行严格管理，对装修行为进行监管、检查，杜绝事故发生，确保住户人员和财产安全；物业企业发现业主、物业使用人、装修单位有违规装修现象，应当及时采取有效措施进行劝阻、勒令改正，对拒不改正的，应及时向业主委员会（物业管理委员会）、街道办事处、行政主管部门等报告。

分享到：